Vertiefende Untersuchung zur Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen für eine Soziale Erhaltungssatzung

Informationsveranstaltung am 11. Oktober 2022

LPG

Vorstellung: Die LPG mbH

- Soziales Erhaltungsrecht
  - Vertiefende Untersuchungen in über 50 Gebieten in den Städten Berlin, Freiburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Münster und Stuttgart
  - sechs Grobscreenings für Berliner Bezirke und die Stadt Leipzig
  - 12 Nachuntersuchungen für soziale Erhaltungsgebiete in Berlin
- Weitere Schwerpunktthemen
  - Integrierte örtliche und überörtliche Entwicklungskonzepte
  - Interkommunale Kooperation
  - Wohnungswirtschaftliche Konzepte, einschließlich Portfolioanalyse
  - Prozesssteuerung und Moderation, Programmbetreuung
  - Quartierskonzepte und Projekte der Sozialen Stadt

Soziale Erhaltungsrecht: Möglichkeiten und Grenzen

Soziale Erhaltungsrecht: Die großen Irrtümer

- Eigentümerinnen und Eigentümer:
  „*ich werde enteignet*“
- Mieterinnen und Mieter:
  „*ich bin umfassend geschützt*“
- Verwaltung:
  „*das ist unendlich viel Arbeit und bringt nichts*“

Soziale Erhaltungsgebiete nach Städten

Stadt	festgesetzt	in Vorbereitung
Berlin	76	5
Frankfurt am Main	15	0
Freiburg im Breisgau	3	1
Hamburg	16	0
Karlsruhe	1	0
Köln	4	1
Leipzig	7	2
München	23	0
Münster	1	0
Stuttgart	4	0
Summe	**150**	**10**

Warum die Bevölkerungszusammensetzung sichern?

- einseitige Bevölkerungszusammensetzung ist zu vermeiden
- (befürchtete) **Verdrängung der bereits gebietsansässiger Wohnbevölkerung** soll verhindert werden
- Ziele sind
  - langzeitliche Stabilität
  - funktionierende Nachbarschaften,
  - beständige Quartiere
  - Vermeidung von sozialen bzw. städtebaulichen Folgekosten
  - Sicherung bereits getätigter Investitionen in die Infrastruktur
  - Reduzierung von Anpassungen der öffentlichen Infrastruktur
  - Vermeidung von (Fehl-)Investitionen

Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung

- § 1 Absatz 5 BauGB
  - nachhaltige städtebauliche Entwicklung
  - **sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung**
- § 1 Absatz 6 BauGB
  - gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
  - **Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen**
  - soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung

➢ Mit sozialen Erhaltungssatzungen soll in diesem Sinne eine befürchtete **Verdrängung der bereits gebietsansässigen Wohnbevölkerung** verhindert werden.

§ 172 BauGB Absatz 1 BauGB

Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung Gebiete bezeichnen, in denen

1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt (Absatz 3),
2. **zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung** (Absatz 4) oder
3. bei städtebaulicher Umstrukturierungen (Absatz 5)

der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen.

§ 172 Absatz 4 BauGB

[1] In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus **besonderen städtebaulichen Gründen** erhalten werden soll.

[2] **Sie ist zu erteilen**, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der baulichen Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum **wirtschaftlich nicht mehr zumutbar** ist.

- **Was wirtschaftlich zumutbar ist, darf auch vom Eigentümer verlangt werden!**

Städtebauliche Gründe I

- umfangreiche Aufwertungspotenziale
  - Zusammenlegung von Kleinwohnungen
  - Wegfall der Belegungsbindungen
  - Ausstattung mit weiteren Komfortmerkmalen sowie
  - Teilstandardwohnungen
- feststellbare Aufwertungsprozesse
- hoher Aufwertungsdruck mit der Gefahr der Verdrängung von Teilen der Gebietsbevölkerung

➢ **negative städtebauliche Folgen werden befürchtet**

Städtebauliche Gründe II

- Verdrängungsgefahr besteht für
  - Transferleistungsbezieher
  - Haushalte unterhalb oder an der Armutsgrenze
  - Haushalte mit hoher Mietbelastung
  - Haushalte mit langer Wohndauer
  - Familien/Alleinerziehende mit Kindern
  - „Mittelschicht“ trotz vermeintlich guter Einkommen
- Ausstattung mit Infrastrukturangeboten ist weitgehend kongruent mit der Bevölkerungsstruktur

➢ **Zusammenspiel von Gebietsbevölkerung, Wohnraumangebot und Infrastrukturausstattung erhalten**

Soziales Erhaltungsrecht: Grenzen

- keine Festlegung von Mietobergrenzen
- kein Schutz vor Modernisierungsumlage bei der Herstellung eines zeitgemäßen Standards
- nur begrenzter Schutz vor „normalen“ Mietsteigerungen
- Herstellung zeitgemäßer Standard
- wirtschaftliche Zumutbarkeit für Eigentümer*innen
- kein Einfluss auf Neubau(-vorhaben)
- keine Auswirkung auf Nicht-Wohngebäude

➢ **Instrument des besonderen Städtebaurechts:**
Kein individueller Mieter:innenschutz!

Diese Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung nicht vollständig.
Landesweite Planungsgesellschaft mbH

§ 172 Absatz 4 BauGB weiter …

[3] Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn

- 1. die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des **zeitgemäßen Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen dient**,
- 1a. die Änderung einer baulichen Anlage der Anpassung an die **baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung dient**, (…)

Eingriff und Einfluss auf das Eigentum

- **präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt** greift nicht in die grundrechtlich geschützte Vermögensposition ein
- Genehmigungsvorbehalt konkretisiert damit die **Sozialpflichtigkeit des Eigentums**
- Eigentümer können ihr Eigentum weiter in der Art und Weise nutzen, wie sie dies vor dem Erlass der Erhaltungssatzung getan haben

➢ **Was wirtschaftlich zumutbar ist, darf auch vom Eigentümer verlangt werden!**

Soziales Erhaltungsrecht: Möglichkeiten

- zusätzlicher Genehmigungsvorbehalt für Maßnahmen
- erstmalige Einführung eines Genehmigungsvorbehalts für verfahrensfreie Maßnahmen
- Einzelfallprüfung
- Versagung von Maßnahmen
- Begrenzung von wohnwerterhöhenden Modernisierungen im Genehmigungsverfahren
- Umwandlungsverordnung, wenn es eine Landesregelung gibt
- Nutzung des Vorkaufsrechts

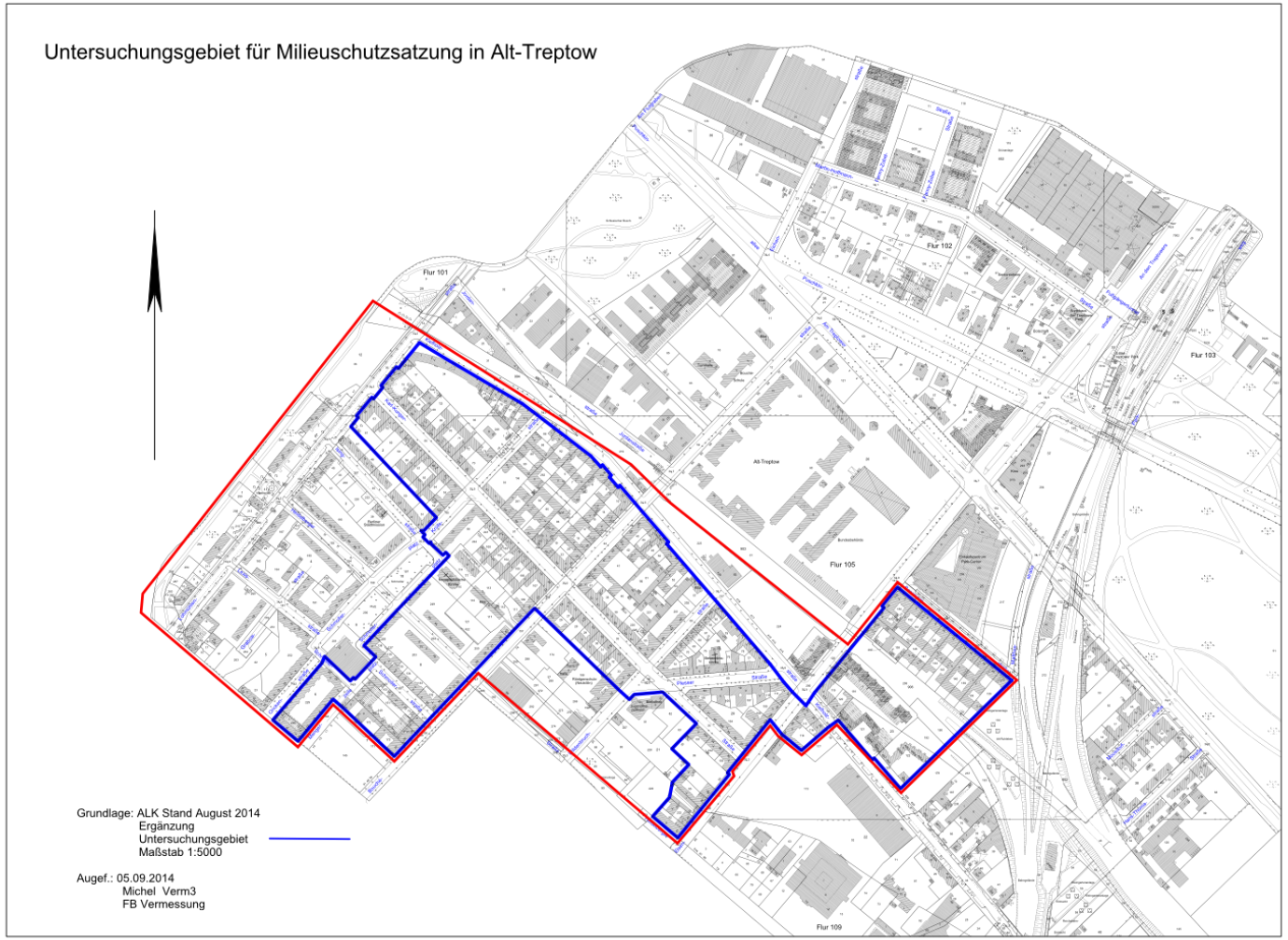
Mögliche Versagung von Maßnahmen

- die Zusammenlegung oder Teilung von Wohnungen
- Grundrissänderungen
- der Anbau eines Erst- und/oder Zweitbalkons bzw. die Vergrößerung eines vorhandenen Balkons
- der Anbau eines (kostenintensiven) Aufzugs
- der Einbau eines zweiten Bades oder Toilette
- energetische Maßnahmen, die die Mindestanforderungen des GEG übersteigen
- die Nutzungsänderung von Wohnen in Gewerbe
- die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

Räumliche Abgrenzung des Gebiets

- Das Erhaltungsgebiet ist so abzugrenzen, dass das **Schutzziel in wesentlichen Teilen des Gebiets** erreicht werden kann
- Eine sachgerechte Gebietsabgrenzung ergibt sich insbesondere aus der **Konzentration von Gebäuden mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die den Erlass der Satzung** rechtfertigen
- Die Gemeinde muss **keinen parzellen- bzw. grundstücksscharfen Nachweis** der Erhaltungswürdigkeit führen
- Die Gemeinde kann aus Gründen der Praktikabilität auch **geradlinige Grenzziehungen** vornehmen
- Für die Gültigkeit der Satzung ist es unerheblich, wenn im Gebiet einige Gebäude nicht im Sinne der festgelegten Erhaltungsziele erhaltenswert sind.

Gebietsabgrenzung richtig festlegen



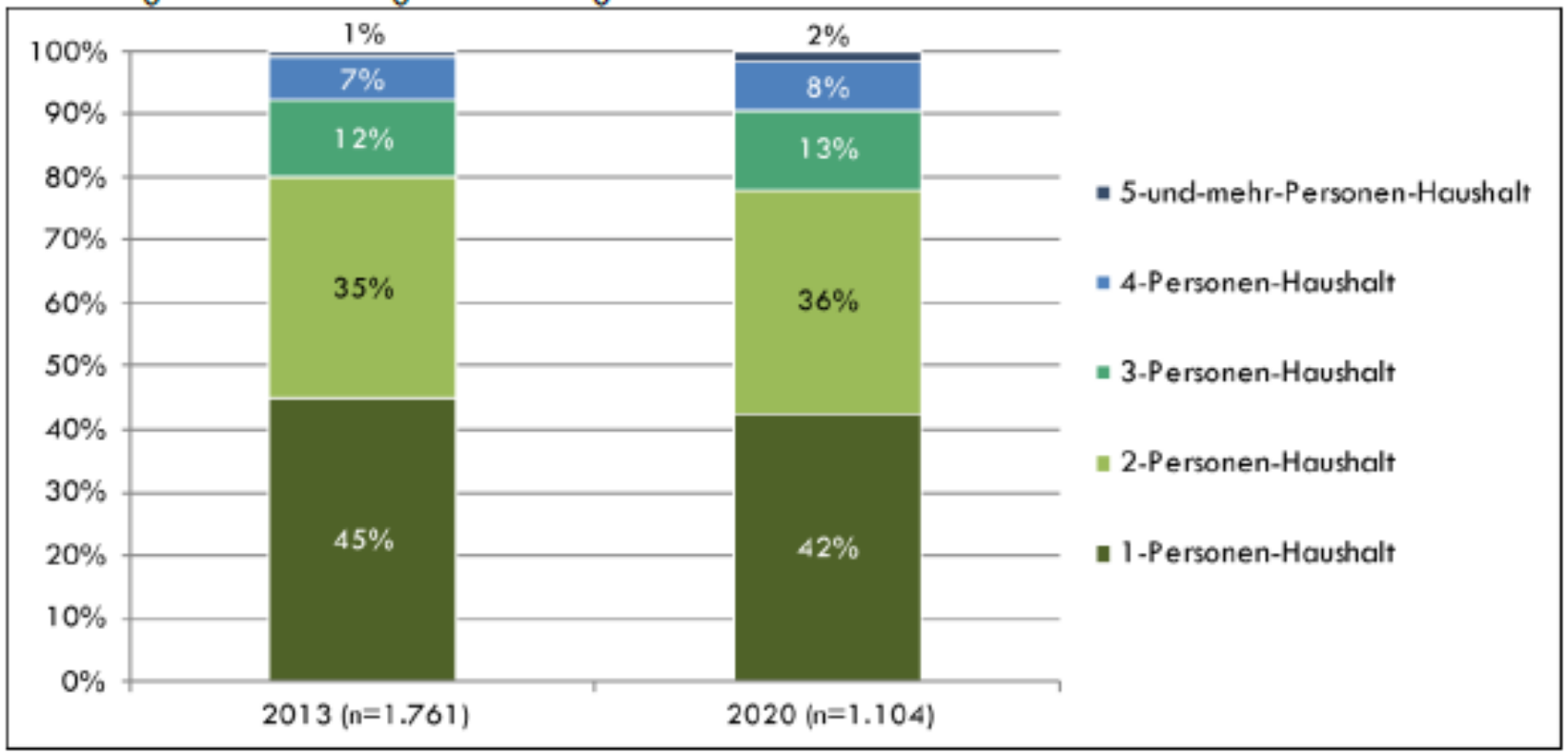
Wann wirkt das soziale Erhaltungsrecht?

- Erhaltung des Wohnungsbestandes hinsichtlich des jeweiligen gebietsbezogen Wohnungsschlüssel
- Schutz vor Verdrängung durch Abriss, Umwandlung, Wohnungszusammenlegungen sowie vor Wohnungsvergrößerungen oder Grundrissänderungen
- Beschränkung der energetischen Modernisierung auf die Mindestanforderungen des GEG

➢ **Engagement und Kooperation von Bewohner:innen, Mieterberatung und Verwaltung erforderlich**

Unveränderte Haushaltsgröße

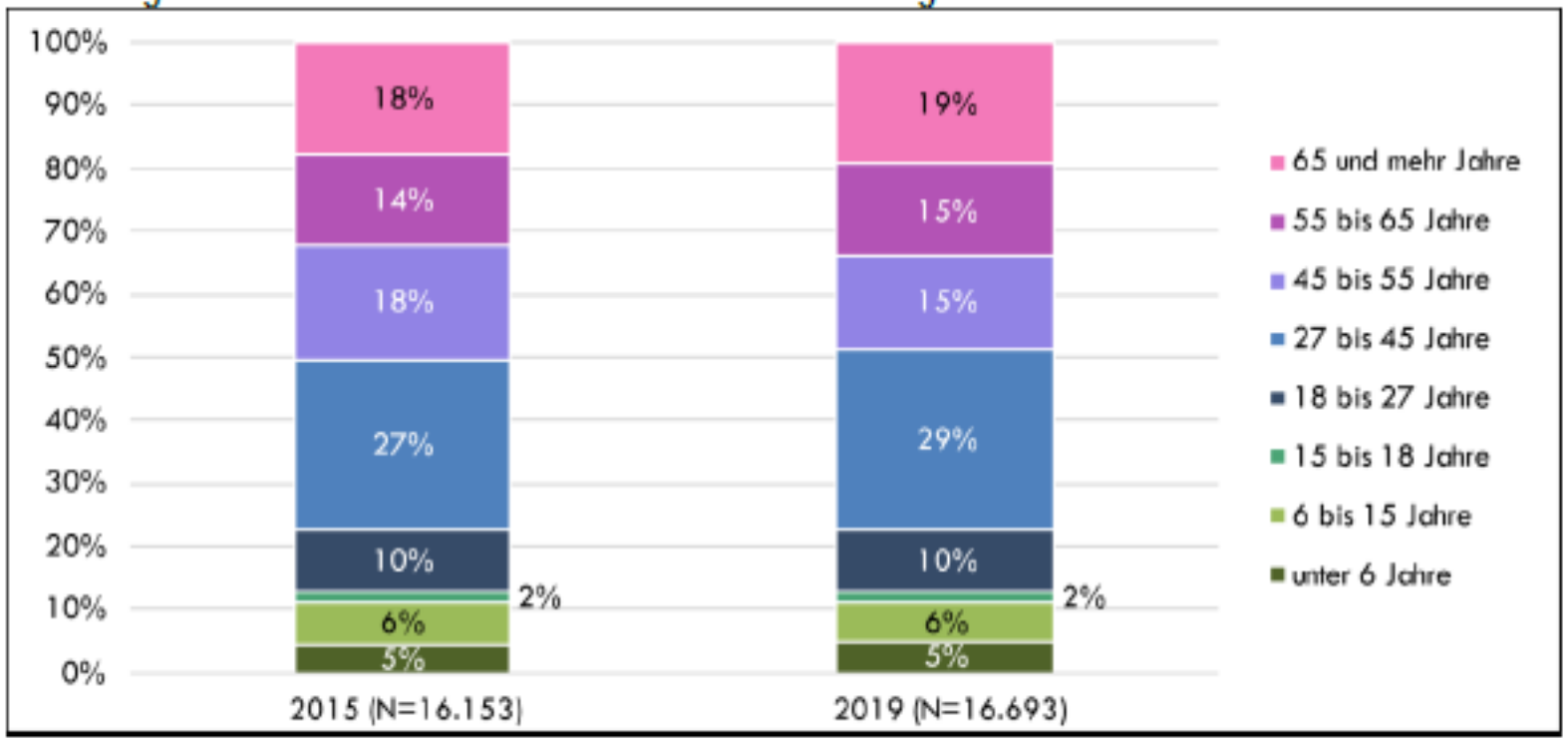
Abbildung 23: Haushaltsgröße im Vergleich 2013 zu 2020



Quelle: LPG mbH, Haushaltsbefragung 2020; TOPOS, Barbarossaplatz/Bayerischer Platz, 2014, S. 10

Stabiler Altersaufbau

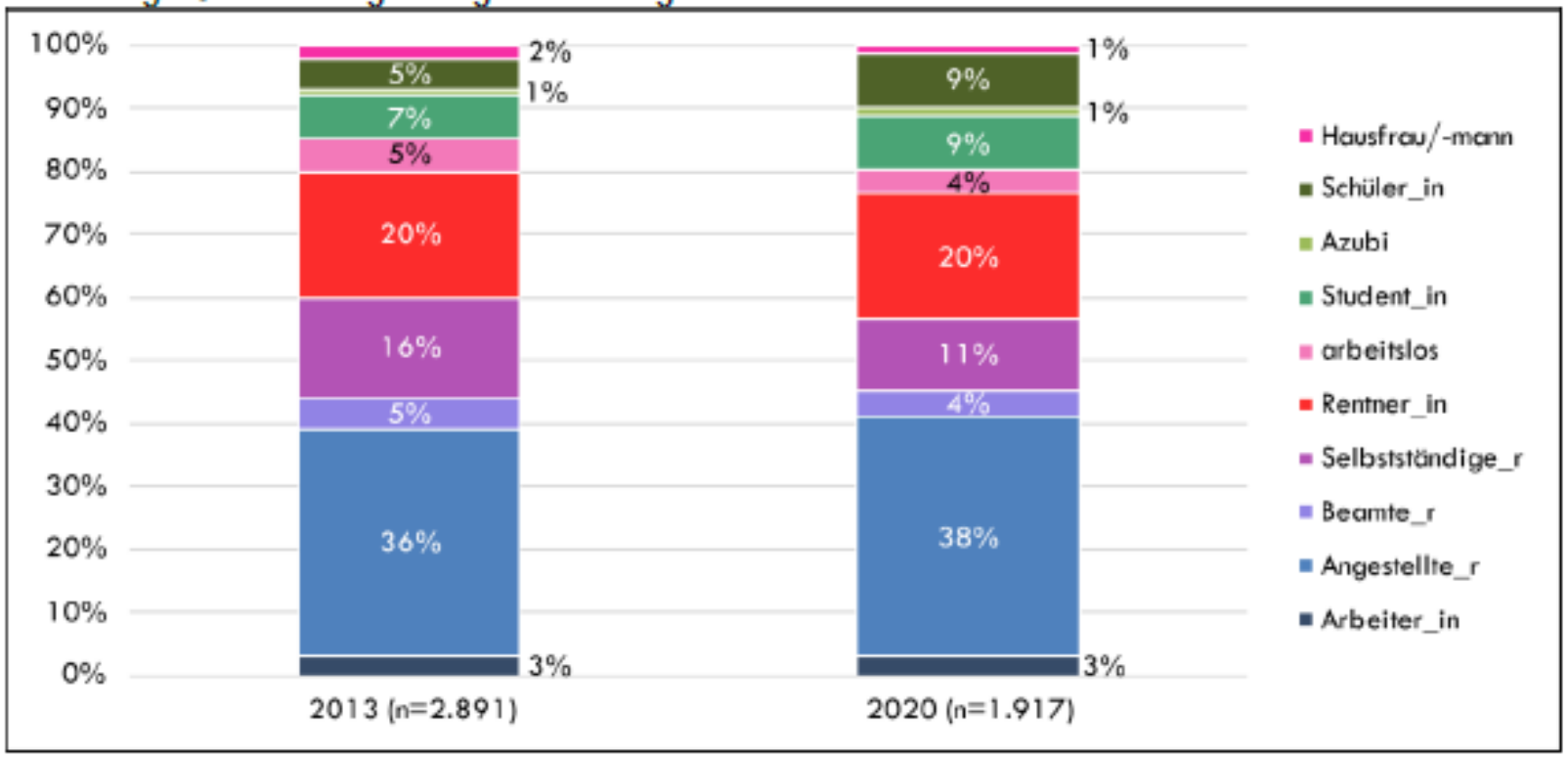
Abbildung 15: Altersstruktur in den Jahren 2015 und 2019 gemäß amtlicher Statistik



Quelle: AfS Berlin-Brandenburg, Melderechtlich registrierte Einwohner am Ort der Hauptwohnung in Tempelhof-Schöneberg am 31.12.2015 und 31.12.2019 nach Altersgruppen

Tätigkeit der Bewohner:innen kaum verändert

Abbildung 18: Derzeitige Tätigkeit im Vergleich 2013 zu 2020



Quelle: LPG mbH, Haushaltsbefragung 2020; TOPOS, Barbarossaplatz/Bayerischer Platz, 2014, S. 11

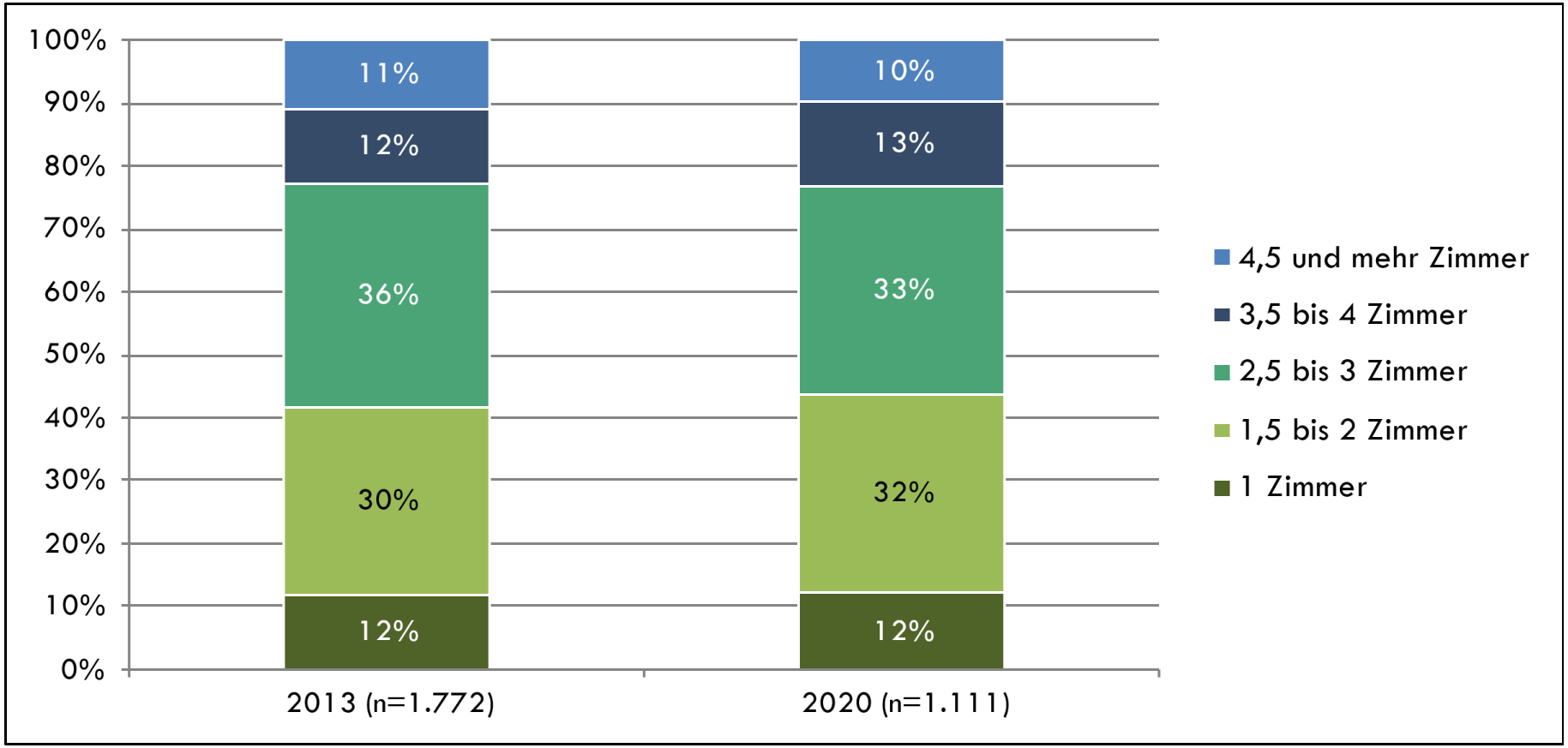
Kaum Veränderung bei der Wohnfläche

Tabelle 5: Wohnfläche pro Person nach Haushaltsgröße im Vergleich 2013 zu 2020

Haushaltsgröße	2013	2020
1 Personen-Haushalt	61 qm	58 qm
2-Personen-Haushalt	45 qm	45 qm
3-Personen-Haushalt	36 qm	35 qm
4-Personen-Haushalt	34 qm	30 qm
5-und-mehr-Personen-Haushalt	30 qm	28 qm
Ø Wohnfläche pro Person	45 qm	43 qm

Quelle: LPG mbH, Haushaltsbefragung 2020; TOPOS Barbarossaplatz/Bayerischer Platz, 2014, S. 26

Erhaltung Wohnungsschlüssel



Quelle: LPG mbH, Haushaltsbefragung 2020; TOPOS, Barbarossaplatz/Bayerischer Platz, 2014, S. 26

Ausstattung mit wenig Veränderung

Tabelle 6: Ausgewählte Ausstattungsmerkmale im Vergleich 2013 zu 2020

	2013	2020
Erzeugung der Wärme für die Wohnung		
zentral für das Gebäude (Zentralheizung)	77 %	79 %
zentral für die Wohnung (Etagenheizung)	19 %	15 %
dezentral für die Wohnung (Einzelöfen)	4 %	2 %
Warmwasserversorgung		
dezentrale Warmwasserversorgung	73 %	64 %
zentrale Warmwasserversorgung	27 %	34 %
zusätzliche Ausstattung		
Balkon mit bis zu 4 qm Grundfläche	81 %	59 %
Balkon mit mehr als 4 qm Grundfläche		20 %
weitere/r Balkon	-	8 %
Aufzug	48 %	48 %
Gegensprechanlage ohne Kamera	80 %	79 %
Gegensprechanlage mit Kamera		5 %
Energiesparende Ausstattung		
Solaranlage zur Erwärmung von Wasser oder zur Stromgewinnung	1 %	2 %
gedämmte Fassade	23 %	35 %[1]

Quelle: LPG mbH, Haushaltsbefragung 2020; TOPOS, Barbarossaplatz/Bayerischer Platz, 2014, S. 27-29;

[1]: Wert aus der gebäudescharfen Ortsbildanalyse, durchgeführt im Jahr 2020

Mögliche mietpreisdämpfende Wirkung

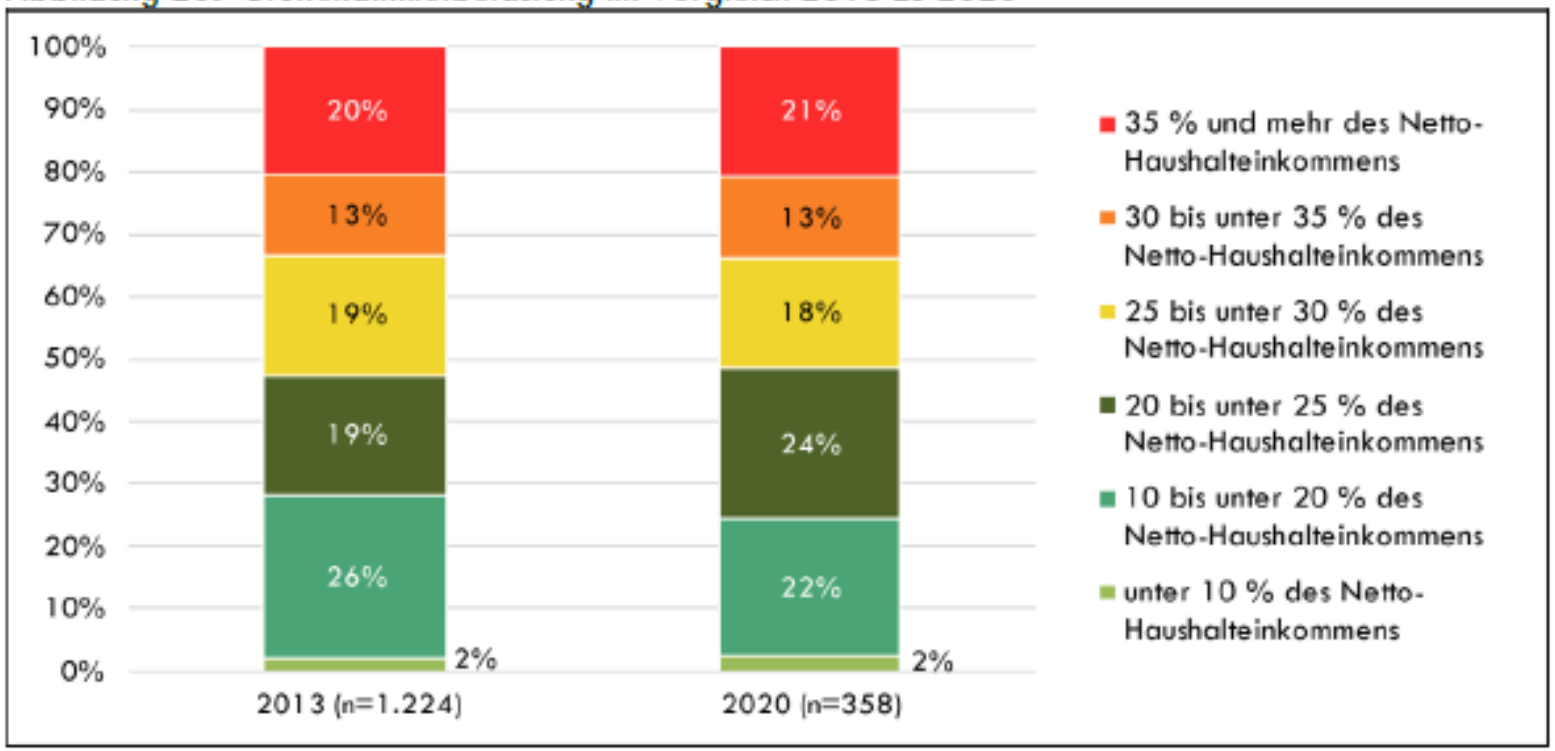
Mietsteigerung im Gebiet Oranienburger Vorstadt

Art der Mietsteigerung	Alte und neue durchschnittliche Netto-Kaltmiete je qm	Durchschnittliche Mietsteigerung in % und Euro je qm
modernisierungsbedingte Mietsteigerungen	5,60 Euro → 6,05 Euro	8,0 % | 0,45 Euro
durchschnittliche Mietsteigerung durch Neuvermietung	6,48 Euro → 10,00 Euro	54,3 % | 3,52 Euro
durchschnittliche Mieterhöhungen ohne Modernisierung	6,31 Euro → 7,51 Euro	19,0 % | 1,20 Euro

Quelle: Haushaltsbefragung der LPG mbH, 2015

Mietbelastungsquote kaum gestiegen

Abbildung 20: Bruttokaltmietbelastung im Vergleich 2013 zu 2020



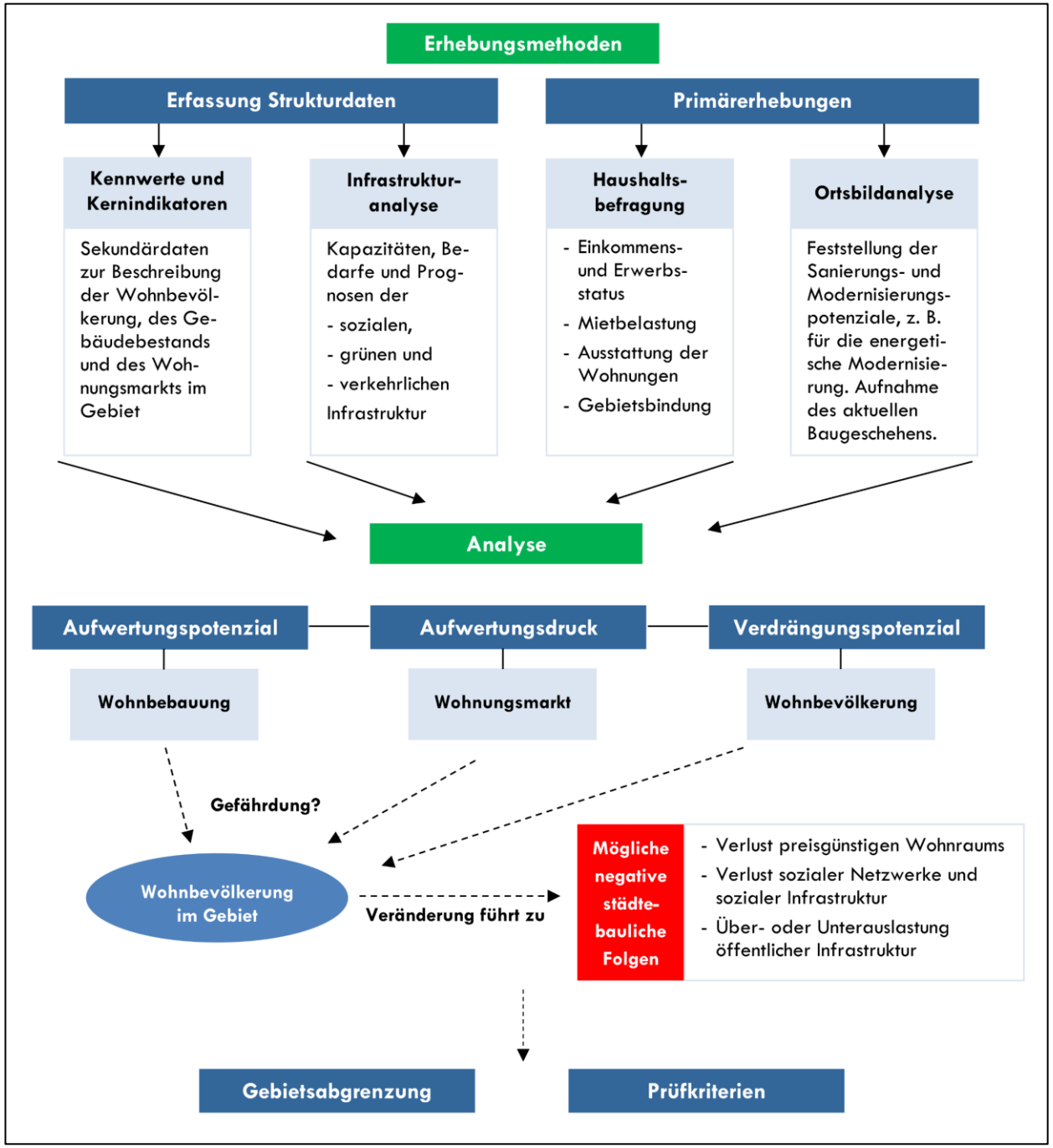
Quelle: LPG mbH, Haushaltsbefragung 2020; TOPOS, Barbarossaplatz/Bayerischer Platz, 2014, S. 35

Rahmen für eine soziale Erhaltungssatzung

Schutzziel	Bestand und Zusammensetzung der Einwohnerinnen und Einwohner eines Wohngebiets
Argumente	städtebauliche Gründe sprechen für die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
Zeitraum	in der Regel mindestens fünf Jahre, Verlängerung nach Überprüfung unbeschränkt möglich
Schutzmethode	1. Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen 2. Gebietsfestlegung durch Satzung 3. Prüfung aller Anträge im Einzelfall 4. Versagung oder Erteilung einer Genehmigung

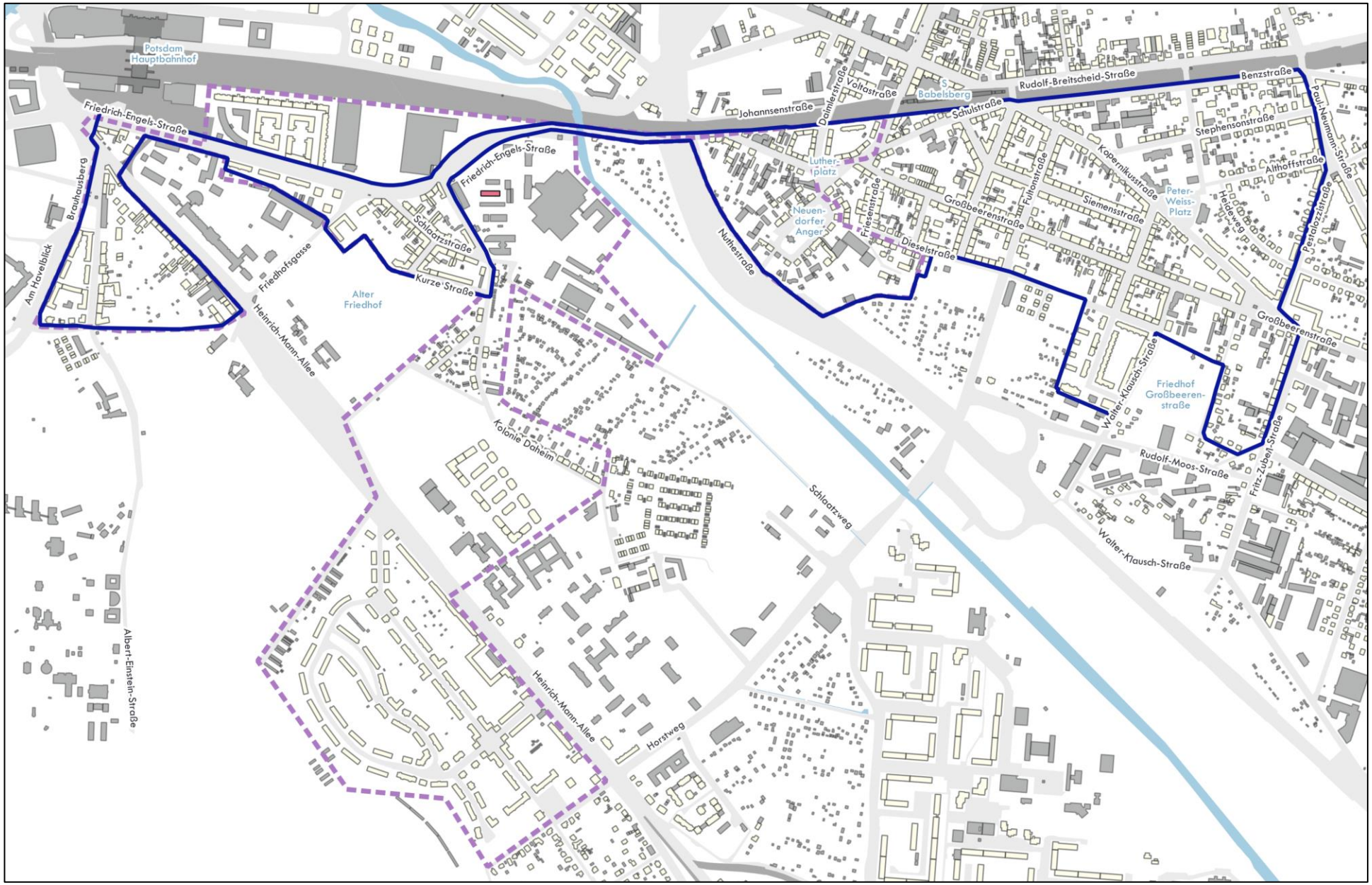
Anlass und Ziel der Untersuchung

Untersuchungs-aufbau



Quelle: LPG mbH; eigene Darstellung

Untersuchungsgebiet



Quelle: LPG mbH; eigene Darstellung

Haushaltsbefragung

- Vollerhebung, ca. 4.800 Haushalte wurden angeschrieben
- Fragebogen kann schriftlich **oder** online ausgefüllt werden
- anonymisierte Abfrage von Informationen zur Wohnung, der Nachbarschaft und zum Haushalt
- Antworten werden in Bezug zueinander gesetzt, z. B.:
  - Eigentumsverhältnis der Wohnung und Miethöhe
  - Einkommen und Miethöhe (Mietbelastung)
  - Zuzugsjahr und Bildungsabschluss
  - Haushaltsgröße und Wohnungsgröße

Haushaltsbefragung – Nachbarschaft/Wohnumfeld

- Warum wohnen Sie im Untersuchungsgebiet?
- Welche Einrichtungen und Angebote werden genutzt?
- Sind Sie auf nachbarschaftliche Hilfe oder ehrenamtliches Engagement angewiesen?
- Möchten oder müssen Sie aus dem Gebiet wegziehen?

➢ Angewiesenheit auf lokale Infrastrukturen und soziale Bindungen

Beispielauswertung

Zielgruppenspezifische Nutzung von Angeboten/Einrichtungen – innerhalb Wohnumfeld

Angebot/ Einrichtung	Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren (n=105)	Haushalte mit Personen im Alter von 65 Jahren und mehr (n=52)	Haushalte mit Bezug von Transferleistungen (n=88)	Einkommens-arme Haushalte (n=143)
öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Sportplätze	86 %	62 %	14 %	38 %
Kinderkrippe, Kita	39 %	0 %	7 %	67 %
Grundschule, Hort	11 %	0 %	46 %	86 %
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	23 %	0 %	13 %	43 %
Nachbarschaftstreff	13 %	16 %	17 %	43 %
Angebote für Senior*innen	1 %	11 %	10 %	25 %
Beratungseinrichtungen	20 %	7 %	27 %	52 %
Vereine, Initiativen, ehrenamtliches Engagement	24 %	17 %	9 %	33 %

Quelle: LPG mbH, Vertiefende Untersuchung im Untersuchungsgebiet Badstraße, Bezirk Mitte von Berlin, 2022

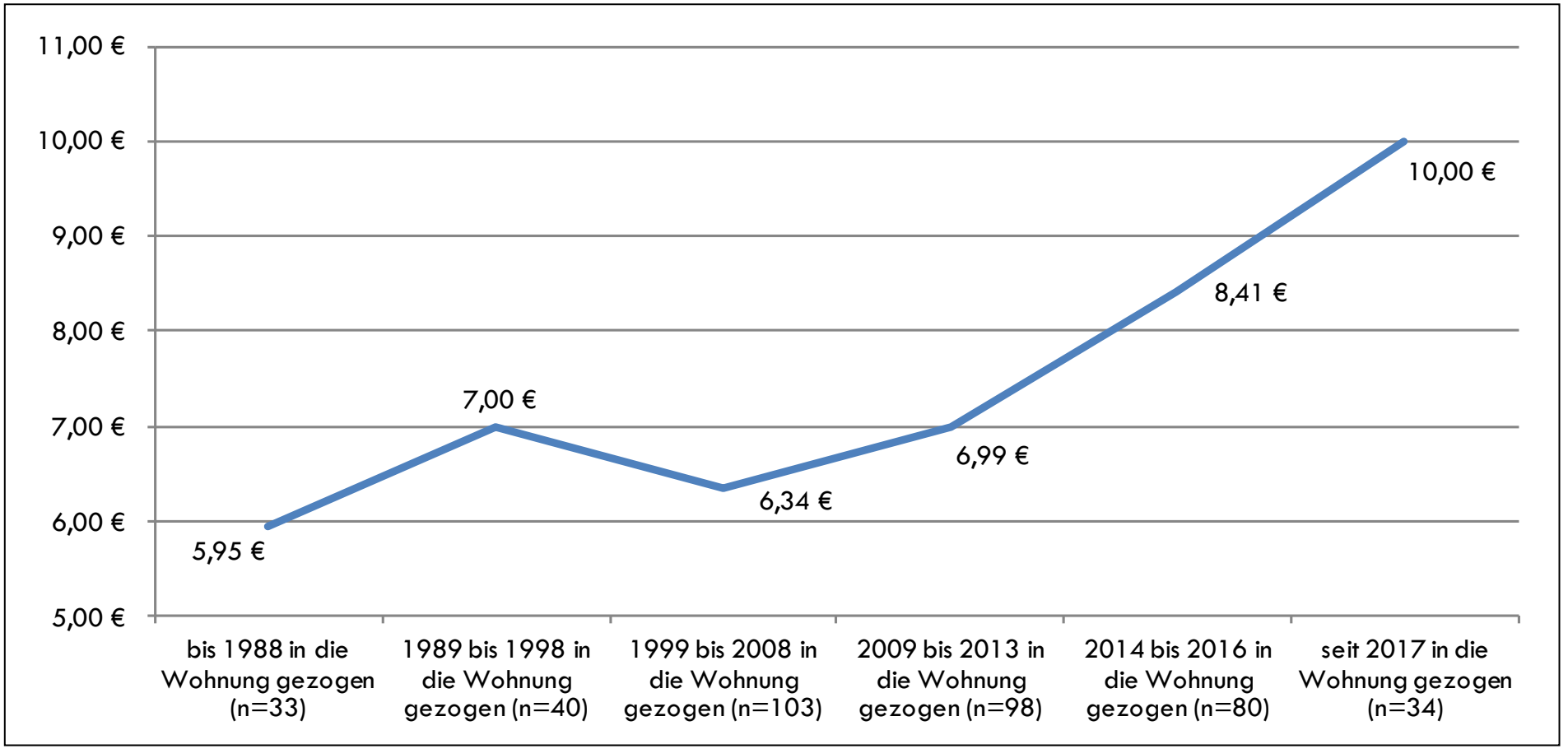
Haushaltsbefragung - Wohnung

- Wie ist die Wohnung derzeit ausgestattet?
- Welche Miete wird für die Wohnung erhoben?
- Bestehen Potenziale zur Verbesserung der Ausstattung?
- Wurden Modernisierungen durchgeführt und wie haben sich diese auf die Miete ausgewirkt?
- Wurde die Wohnung in eine Eigentumswohnung umgewandelt und/oder verkauft?

➢ Potenzial zur Ausstattungsverbesserung abschätzen und Aufwertungsdynamik feststellen

Beispielauswertung

Entwicklung der Bestandsmiete (nettokalt in Euro/qm, Median)



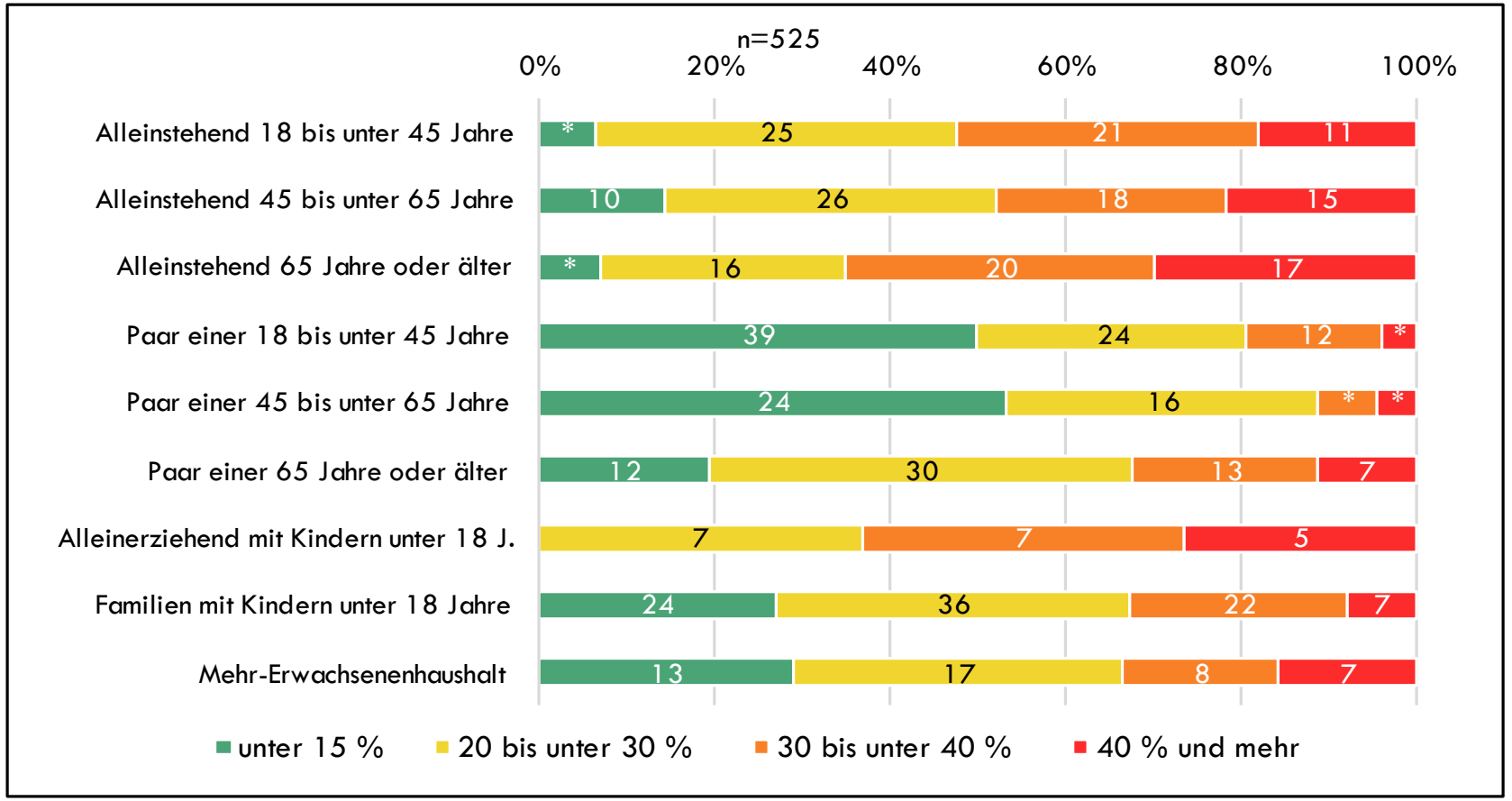
Quelle: LPG mbH, Vertiefende Untersuchung im Untersuchungsgebiet Tiergarten Süd, Bezirk Mitte von Berlin, 2018

Haushaltsbefragung - Haushalt

- Fragen zu:
  - Haushaltsgröße
  - Beruf und Bildungsabschluss
  - Einkommen
  - Unterstützung zum Lebensunterhalt
- **die Angaben sind besonders wichtig für:**
  - Wie ist die Bevölkerung gegenwärtig zusammengesetzt?
  - Sind Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung zu erkennen?
  - Sind bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders verdrängungs-gefährdet, z. B. aufgrund ihres Einkommens oder ihrer Mietbelastung?

Beispielauswertung

Warmmietbelastung nach Haushaltstyp in % des Netto-Haushaltseinkommens



Quelle: LPG mbH, Vertiefende Untersuchung im Untersuchungsgebiet Wilmersdorf West, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, 2022

Haushaltsbefragung – weitere Informationen

- Befragungszeitraum bis zum **25. Oktober 2022**
- Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und kostenlos
- Teilnahme online mit Zugangscode möglich: https://www.lpgmbh.de/potsdam
- Angaben unterliegen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz (BbgDSG)
- anonymisierte Rücksendung - keine Rückverfolgung möglich
- Fragebögen werden nach Abschluss der Untersuchung voraussichtlich im Frühjahr 2023 sachgerecht vernichtet

Weiteres Verfahren

- nach dem Ende des Befragungszeitraums: Auswertung der Fragebögen, Statistik, Ortsbegehung
- Vorstellung der Ergebnisse im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion der Stadtverordnetenversammlung Potsdam
- Abschluss der Untersuchung voraussichtlich im Frühjahr 2023

- Sie können Ihren ausgefüllten Fragebogen auch heute bei uns abgeben
- Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen benötigen, können wir Sie heute nach der Veranstaltung dabei unterstützen

Ortsbegehung

- Erhebung des äußeren Zustands der Wohngebäude, z. B.
  - Fassadenzustand
  - Zustand der Fenster
  - Dachgeschoss ausgebaut
  - Energetisches Modernisierungspotenzial
  - Modernisierungstätigkeit
- Durchführung ab Oktober 2022
- ggf. fotografische Aufnahme der Gebäude **ohne** Personen, Klingelschilder, Kennzeichen o.ä.

Welche Entwicklungen nehmen Sie wahr?

- Gebietskarte am Ein-/Ausgang
- Markieren von folgenden Themen mit farbigen Klebepunkten:

- **Wo erfolgten erhebliche Mietsteigerungen?**
- **Wo werden/wurden Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt?**
- **Wo erfolgten Modernisierungen oder sind Modernisierungen angekündigt?**

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit



LPG-Team: Roland Schröder, Sören Drescher
Adresse: Gaudystraße 12
10437 Berlin
Telefon: 030-816 16 03 93 | 030-816 16 03 94
E-Mail: office@lpgmbh.de
Webseite: www.lpgmbh.de